



Város Jegyzője

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



ASP20_PROUD_IRAT_MEB

Ügyiratszám: MO. /2020

Ügyintéző:

Soklennő (23)310-174/

Tárgy: Biatorbágy, utca
hrsz.-ú ingatlanon létesítendő egyedi
szennyvízkezelő berendezés vízjogi létesítési
engedélye

HATÁROZAT

(Lakcím: 2051 Biatorbágy, , továbbiakban:
Kérelmező), mint engedélyes részére (tervező, felelős műszaki vezető,
Mérnöki kamarai nyilvántartási szám:) által jóváhagyott létesítési
engedélyezési dokumentáció alapján és az I., II., fejezetben foglalt rendelkezések mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok a Kérelmező tulajdonában lévő, Biatorbágy, hrsz.-ú
ingatlanon egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítéséhez.

H

A Kérelmező, mint Engedélyes neve és címe:

2051 Biatorbágy, .

A berendezés tervezett helye: **Biatorbágy,**

ingatlan

EOV koordináták:

Y:

X:

Terepszint:

151 mBf

A berendezés műszaki adatai:

Megnevezés: A.B. Clear 6

A szennyvíztisztító berendezés kombinált, mechanikus és biológiai elveken alapul. A berendezés a kommunális szennyvíz tisztítását energiabevitel segítségével végzi, a levegőztetés egy finombuborékos levegőztetővel történik, amelyhez a levegőt egy membrános légbefúvó biztosítja.

Napi kapacitás (max.): 0,78 m³/nap

Lakosegyenérték: 6 LEÉ

A berendezés CE megfelelőségi igazolással rendelkezik.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély érvényes.
2. A telepítés során tekintettel kell lenni a megfelelő hely kiválasztására, telepítése nem lehet zavaró a szomszédok számára.
3. A tartály és a legközelebbi épület között 1 m védőtávolságot kell tartani.
4. A létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
5. A berendezés létesítését jelen engedély alapján és az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint kell végezni, a vonatkozó szabványok és műszaki irányelvek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

6. A műtárgy telepítése során biztosítani kell a tisztított szennyvíz mintavételezési lehetőségét a későbbi ellenőrzések számára.
7. A gyártó, vagy az arra felhatalmazott szakszervíz által, a beüzemeltetésről készített jegyzőkönyvet hatóságomhoz az **üzemeltetési/használatbavételi eljárás** lefolytatása érdekében be kell nyújtani.
8. Az üzemeltetési engedélyeztetési eljárás során be kell nyújtani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 28. § (1b) pontjában előírt mintavételi és analitikai vizsgálatról készült jegyzőkönyvet.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz (1081 Budapest, Dologház u. 1.; Postacím: 1443 Budapest, Pf. 154.) címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000,-Ft, (azaz ötezer forint), mely összeget Biatorbágy Város Önkormányzata által vezetett Illeték-bevételi számlára (10918001-00000005-65370189) kell megfizetni. Az igazolás közleményében fel kell tüntetni: „fellebbezési illeték a MO/ /2020. számú határozat ellen”. A fellebbezést ajánlott küldeményként postára lehet adni, vagy benyújtható Hivatalunknál.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

I d kdm határozat –fellebbezés hiányáb` m- a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Indokolás

A Kérelmező MO/ /2020. ügyiratszámom iktatott beadványában kérte a tulajdonában lévő, Biatorbágy hrsz.-ú ingatlanon egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítésnek engedélyezését.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízelétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint „az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlanak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.”

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet) 24. § (3) bekezdése alapján az egyedi szennyvízkezelő berendezés engedélyezhető, mivel a csatornatörzshálózatra való csatlakozás műszakilag nem megoldható. A Biatorbágy, utcában a törzshálózat még nem épült ki, az ingatlanak a már meglévő törzshálózatra történő bekötése aránytalanul nagy költséggel járna.

A kérelem mellékletét képező vízimérnök tervező nyilatkozata alapján, a talaj szikkasztásra alkalmas, a tisztított szennyvíz szikkasztása a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A fentiek alapján a Biatorbágy hrsz.-ú ingatlanon keletkező szennyvízmennyiség kezelésére egyedi szennyvízelhelyezési megoldást kell alkalmazni. A kérelemben szereplő szennyvíztisztító kisberendezés létesítésének akadálya nincsen. A berendezés az EU jogszabályainak megfelelően rendelkezik CE megfelelőségi igazolással. A Kérelmező a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerinti engedélykérelemhez szükséges mellékleteket benyújtotta. A tulajdoni viszonyok, valamint a terület közmű-ellátottságának vizsgálatát követően az engedély megadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forintot kell fizetni, melyet a kérelmemmel együtt a Kérelmező benyújtott.

Hatáskörömet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés c.) pontja, illetékességemet a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

Határozatomat a fenti jogszabályokon kívül Biatorbágy város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján hoztam.

Az ügyfelek értesítését az eljárás megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) a) pontja alapján mellőztem.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. § (2) a) pontja, valamint 118. § (3) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezés illetékét az Itv. 29. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

Biatorbágy, 2020. augusztus 24.

dr. _____ jegyző nevében és megbízásából:

műszaki osztályvezető

Kapják:

1. Kérelmező (Hivatali kapu)
2. Irattár